

新《增值税法》主要变化对照表

序号	变化领域	旧规（原暂行条例/财税〔2016〕36号等）	新规（2026年《增值税法》及实施条例）	对企业的影响
1	立法层级与法律效力	行政法规层面（国务院发布）；分散于暂行条例、财税文件、部门规章，规范性文件层级较低、变动频繁	<u>法律层面（全国人大常委会通过）</u> ；“ <u>保护纳税人合法权益</u> ”首次写入立法目的； <u>大幅压缩授权立法条款</u> ，税率、征税范围等基本要素以法律形式明确	制度稳定性和可预期性增强，执法自由裁量空间收窄，有利于企业长期税务规划
2	征税范围表述	区分“销售货物、加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产”	<u>统一归并为“应税交易”概念</u> ，将加工、修理修配劳务并入“服务”范畴	<u>税目分类得以简化</u> ，避免因概念边界模糊引发的争议；“ <u>劳务</u> ”被服务范畴吸收，需调整核算科目和申报表填报口径
3	视同应税交易（原视同销售）范围	原政策共有11项视同销售情形（8+3组合，含委托代销、跨机构货物移送、货物用于投资、分配等）	<u>仅保留3项核心情形</u> ：（1） <u>自产或委托加工货物用于集体福利或个人消费</u> ；（2） <u>无偿转让货物</u> ；（3） <u>无偿转让无形资产、不动产或金融资产</u>	<u>大幅简化增值税涉税处理</u> 。代销业务、跨市县机构货物移送、货物用于投资/分红、跨机构移送、无偿提供服务等均不再视同应税交易，企业集团内部会规成本明
4	非应税交易范围	无集中定义	<u>新增四项明确不属于应税交易的情形</u> ：（1） <u>员工为本单位提供取得工资薪金的服务</u> ；（2） <u>行政事业性收费和政府性基金</u> ；（3） <u>依法征收征用取得补偿</u> ；（4） <u>存款利息收入</u>	与企业日常经营密切相关——员工内部履职服务不征税、银行存款利息不征税，有利于降低税企争议
5	境内应税交易认定规则	主要依赖物理属地标准（服务提供地/使用地）	服务与无形资产：采用消费地原则（服务在境内消费即征税），同时保留销售方为境内单位标准；金融商品：金融商品在境内发行或销售方为境内单位即征税	与国际增值税实践接轨，但境内境外消费的界定标准仍需关注实务指引。跨境服务业务需重新评估纳税义务
6	小规模纳税人标准	一般由部门文件规定，标准可变动	500万元年销售额标准以法律形式固化，调整需报全国人大常委会备案；自然人明确属于小规模纳税人	<u>小微企业政策预期更加稳定</u> 。需特别关注： <u>年销售额超过500万元后应登记为一般纳税人（无选择权）</u> ，且 <u>一般纳税人登记后不可逆</u> ；非企业单位可选择保留小规模纳税人身份
7	增值税法三档税率维持不变	13%、9%、6%，加5%简易征收率	<u>13%、9%、6%三档税率维持不变</u> ； <u>小规模纳税人简易计税征收率统一为3%，删除5%征收率</u>	原有5%征收率项目（如旧房不动产简易计税）处理方式仍在确认中，但新法未保留5%档次，需关注后续配套文件
8	进项税额不得抵扣情形精简	旧规十余项不得抵扣情形零散、繁杂	<u>新法第二十三条明确不得抵扣的六类项目</u> ：简易计税项目、免税项目、非正常损失、集体福利/个人消费、购进的餐饮/居民日常/娱乐服务（若直接用于消费）等	不得抵扣范围由法律正列举，减少了模糊地带。非正常损失认定标准更加清晰统一，企业合规判断更有依据
9	贷款服务进项不得抵扣	旧规中贷款服务利息进项不得抵扣（征求意见稿曾计划允许抵扣）	<u>实施条例第二十一条规定，贷款服务利息及相关费用的进项税额暂不得从销项税额中抵扣，保留政策评估条款</u>	保留“暂”字和政策评估条款是重大积极信号——为今后允许抵扣预留政策空间（非永久性禁止），金融业增值税抵扣链有望进一步完善，但短期内仍延续旧
10	购进餐饮/居民日常/娱乐服务	通常不得抵扣	<u>新增“直接用于消费”的限定条件</u> ：仅当购进的三类服务用于最终消费环节时，对应进项税额不得抵扣；若用于转售、应税项目配套服务，可正常抵扣	减轻企业负担。酒店、会展、团餐等行业正常经营中提供服务的进项抵扣不再存在障碍
11	长期资产进项分摊规则	固定资产不管价值多少，用于免税/简易征税项目需转出进项税额	以单项500万元为界限：原值不超过500万元的单项长期资产→进项税额可全额抵扣，不论是否用于低税率/免税产品；超过500万元→购进时可先全额抵扣，后续按次年实际用途比例逐年转出	显著减轻中小企业负担。单次购入500万元以下的固定资产不再需要为进项税额分摊投入大量核算成本，有利于税务简化；同时财务人员需要建立大型资产使用台账管理
12	留抵退税	旧规关于留抵退税的规定分散且条件较严	<u>新法第二十一条将其法律化</u> ：当期进项税额大于当期销项税额的部分，企业可按规定选择结转下期抵扣或申请退还	保障企业现金流的重要改善。大量制造业、高新技术企业多重前期投入产生的留抵税额有了法定退还路径
13	兼营免税/简易计税项目分摊规则细化	旧规分摊规则较笼统（按销售额比例法）	<u>新规强调：能明确区分用途的直接扣除/转出；无法区分的按销售额比例逐期计算并接受次年1月全面清算</u> ； <u>实施条例特别明确：未分别核算者，免税项目对应的进项税额不得抵扣</u>	这是金龙鱼案涉及的进项转出计算规则在新法下的延续和明确。企业兼营免税/一般计税项目时，若未建立健全的分别核算制度，将面临税负惩罚（不得抵扣进项税款显著增加）
14	免税项目调整	免征项目规定分散，曾缺乏准确定义	<u>将多项免税政策法律化并明确适用主体</u> ：（1） <u>医疗服务免税不适用</u> 于营利性美容医疗机构；（2） <u>宗教场所门票免税不再局限于原4种情形</u> ，放宽适用；（3） <u>其他免税范围按国务院规定执行</u>	医疗服务（营利性美容机构除外）属于免税范围，非医疗机构不能滥用医疗免税条款
15	税务申报表与征管技术调整	申报表依据暂行条例设定，征管模式为线下多环节	<u>申报表总体维持不变（减少企业系统改造成本）</u> ， <u>少量栏次调整适应新法变化</u> ； <u>增加申报系统明细弹窗辅助填报</u> ，针对新规内容设置智能提醒	企业需及时更新内部申报系统设置，但总体税务申报流程维持稳定。5%征收率已删除，小规模纳税人在2026年起填报时应使用3%（如系统自动提醒）
16	反避税制度完善	反避税规则分散，兜底条款多	新法增强反避税功能：新增无偿转让金融商品视同应税交易；实施条例引入一般反避税条款，可对缺乏商业实质的安排进行税务	集团内部资源调配、关联交易定价等需加强商业实质证明，避免触碰反避税红线